FINANCES PUBLIQUES

CONCOURS INTERNE POUR L'ACCÈS AU GRADE DE CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE 2ÈME CLASSE

ANNÉE 2024

_____

ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ N° 1

Durée : 3 heures – Coefficient : 4

_____

Réponse à des questions et/ou cas pratique
à partir d'un dossier composé de documents à caractère administratif

_____

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

_____

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.
Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Tournez la page S.V.P.

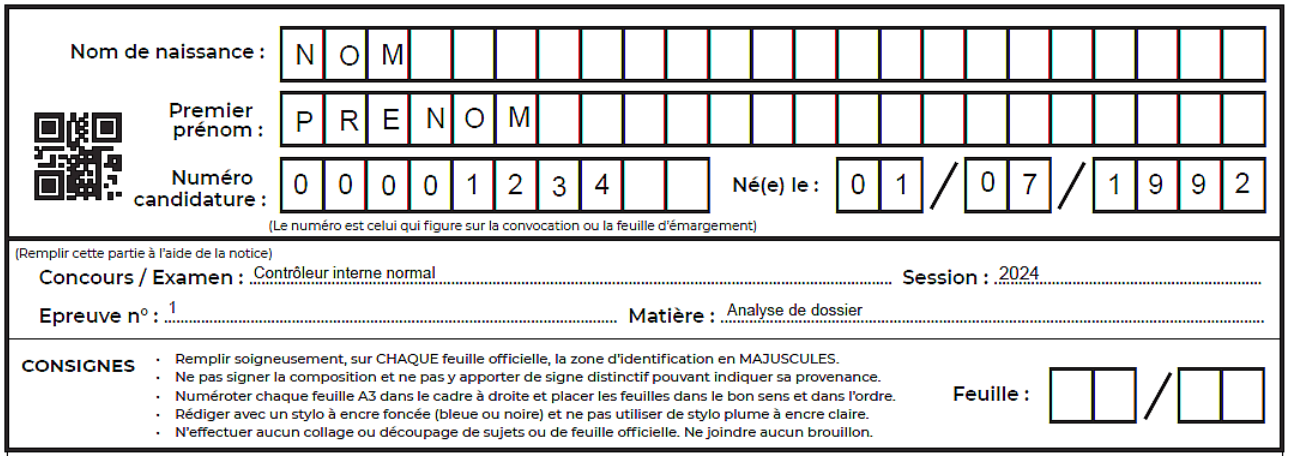
NOTE AUX CANDIDATS

→ Passation de l'épreuve :

1. Sur les copies :
   - vous devrez **composer lisiblement sur les copies avec un stylo foncé :** bleu ou noir **(l'usage de stylo à encre effaçable est fortement déconseillé) ;**
   - l'usage du surligneur et des stylos de couleurs est interdit ;
   - pour toute correction, il est recommandé de privilégier **un correcteur type ruban** plutôt que liquide**.**

2. Vous devrez numéroter votre composition correctement dans l'encadré en haut de la copie.
   Chaque numérotation doit contenir le numéro de la feuille et le nombre total de feuilles de votre composition. (Ex : 01/05 ; 02/05 … 05/05).

3. **Vous devrez, sur chaque feuille A3, remplir en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : Nom de naissance, Premier prénom, Numéro de candidature, rempli de gauche à droite, et Date de naissance.**



4. Il ne doit pas y avoir de rature dans le pavé d'identification. Si nécessaire, vous pouvez demander une feuille vierge au responsable de salle.

5. Vous devrez composer uniquement sur les supports de composition officiels de l'épreuve : les feuilles de format A3 comportant le bandeau d'identification.

6. **Notez que dans tous les cas, les feuilles ne doivent être ni découpées, ni agrafées, ni collées.**

→ Lors de la collecte des copies :

Vous devrez rendre **uniquement les feuilles de composition officielles.** Tout autre support (sujet, brouillon) sera écarté de la correction.

SUJET

RÉPONSE À DES QUESTIONS ET/OU CAS PRATIQUE À PARTIR D'UN DOSSIER COMPOSÉ DE DOCUMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours, le matériel d'écriture, une règle, des surligneurs.

À partir des documents joints, vous traiterez les questions suivantes :

Question 1 :

Expliquez la démarche et les grandes lignes directrices du cadre d'objectifs et de moyens (COM).

Une réponse structurée de deux pages maximum est attendue.

Question 2 :

En vous appuyant sur le fonds documentaire, présentez les changements et les nouveautés liés à la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics et développez les enjeux de cette réforme pour la fonction publique.

Une réponse structurée avec un plan apparent d'au moins deux pages est attendue.

Liste des documents

Document n° 1 Extrait du « Document d'orientation en vue du COM » – DGFiP, Service stratégie, pilotage, Budget (SPiB) – 16 décembre 2022 (1 page)

Document n° 2 Extrait du « Bilan du contrat d'objectifs et de moyens de la direction générale des finances publiques pour la période 2020-2022 » – Inspection générale des finances – Septembre 2022 (2 pages)

Document n° 3 Extraits de la brochure « COM 2023-2027 » – Direction Générale des Finances Publiques, cabinet et communication – 17 mai 2023 (7 pages)

Document n° 4 Annexe 1 « Principes généraux de la réforme » du diaporama « Responsabilité des gestionnaires publics - Kit de communication » – Mission responsabilité doctrine et contrôle interne comptables – 10 octobre 2022 (1 page)

Document n° 5 Annexe 2 « Caractéristiques principales de l'ordonnance » du diaporama « Responsabilité des gestionnaires publics - Kit de communication » – Mission responsabilité doctrine et contrôle interne comptables – 10 octobre 2022 (4 pages)

Document n° 6 Article « Le régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP) : le renforcement de la culture de la maîtrise des risques » – e-FiP n° 94, cahier spécial risques et audit – Décembre 2022 (1 page)

Document n° 7 Message du Directeur général « Le grand remue-méninges, une démarche participative inédite pour la feuille de route stratégique de la DGFiP » – Ulysse, l'intranet de la DGFiP – 18 mai 2022 (1 page)

Document n° 8 Extrait du courrier du directeur général des Finances publiques – 14 février 2023 (1 page)

Document n° 9 Extrait de la fiche « Document d'orientation en vue du COM 2023-2027 – Synthèse » – DDFiP du Vaucluse – 11 janvier 2023 (2 pages)

Le fonds documentaire comporte 20 pages.

Extrait du « Document d'orientation en vue du COM » – DGFiP, Service stratégie, pilotage, Budget (SPiB) – 16 décembre 2022

Document d'orientation en vue du COM

I) [Régalien/services/conseil] CONFORTER LES MISSIONS RÉGALIENNES DE LA DGFIP TOUT EN DEVELOPPANT SES ROLES DE SERVICE ET DE CONSEIL 2

[Missions régaliennes] Assurer la bonne gestion des deniers publics, de la fonction comptable au recouvrement de l'impôt 2

Objectif 1 : Déployer un cadre rénové pour la gestion publique 2

Objectif 2 : Consolider, moderniser et simplifier la gestion et le recouvrement des recettes publiques 4

Objectif 3 : Renforcer le civisme fiscal et la lutte contre toutes les fraudes 5

[Services] Offrir des services efficaces et adaptés aux attentes des usagers et partenaires 7

Objectif 4 : Garantir aux usagers le meilleur accès aux informations et services de la DGFiP, adapté à leurs besoins 7

Objectif 5 : Améliorer le service à destination des collectivités locales 9

Objectif 6 : Etendre les services de la DGFiP aux autres partenaires 9

[Conseil] Renforcer l'accompagnement des usagers et des différents partenaires en développant une offre de conseil plus personnalisée 10

Objectif 7 : Mieux accompagner les usagers particuliers 10

Objectif 8 : Soutenir les entreprises 11

Objectif 9 : Valoriser l'expertise de la DGFiP auprès des différents partenaires 12

II) [Axes transverses] REUSSIR LA TRANSFORMATION DE LA DGFIP EN S'APPUYANT SUR LE NUMERIQUE, L'ECORESPONSABILITE, L'ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS ET LE PILOTAGE DU CHANGEMENT 13

[SI] Renforcer le système d'information et prendre le virage de la donnée 13

Objectif 10 : Avoir un système d'information à l'état de l'art et centré sur l'utilisateur 13

Objectif 11 : Réussir la transformation numérique 14

[ECO] Etre exemplaire en matière d'écoresponsabilité 15

Objectif 12 : Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une stratégie et une gouvernance adaptées 15

Objectif 13 : Faire évoluer les comportements collectifs et individuels 16

[RH] Mieux accompagner les agents tout en attirant de nouveaux talents 17

Objectif 14 : Offrir un accompagnement dynamique, motivant et personnalisé aux agents et aux encadrants 17

Objectif 15 : Attirer de nouveaux talents et de nouvelles compétences répondant aux besoins 19

Objectif 16 : Développer un environnement de travail adapté aux nouveaux modes de fonctionnement des équipes 21

[CHANGEMENT] Renforcer le pilotage de la performance et du changement 22

Objectif 17 : Ancrer la recherche de la performance dans le pilotage de la DGFiP 22

Objectif 18 : Accompagner davantage les transformations 23

[...]

Extrait du « Bilan du contrat d'objectifs et de moyens de la direction générale des finances publiques pour la période 2020-2022 » – Inspection générale des finances – Septembre 2022

[...]

Rapport

SYNTHÈSE

Le contrat d'objectifs et de moyens de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour la période 2020-2022 a été signé le 16 mars 2020 par le directeur général des finances publiques, la directrice du budget et la secrétaire générale des ministères économiques et financiers. Il prévoit un bilan « *par une entité tierce au plus tard six mois avant son échéance de façon à préparer les nouvelles relations contractuelles qui lieront les parties au-delà de 2022* ».

La mission s'est attachée à mettre en perspective les réalisations de la DGFiP, en tenant compte du degré d'ambition des objectifs inscrits dans le contrat et de l'impact de la crise sanitaire qui est intervenue immédiatement après sa signature.

1. Le bilan du contrat réalisé par la mission se révèle globalement positif : malgré la crise sanitaire, la DGFiP a réalisé 80 % des chantiers du contrat et 72 % de ses indicateurs sont atteints ou en progrès significatif, même si la réalisation de certains d'entre eux a été facilitée par l'ambition limitée des cibles retenues. La DGFiP a ainsi tenu la plupart de ses engagements tout en maintenant un haut niveau de service et la trajectoire budgétaire a été respectée, avec les gains de productivité attendus.

2. Après une analyse approfondie des résultats atteints par la DGFiP et des difficultés qui ont été rencontrées en cours de contrat, la mission recommande de conclure, avant le 31 décembre 2022, un nouveau contrat d'objectifs et de moyens pour une durée de cinq ans, en prévoyant les améliorations suivantes :

- la partie stratégique du contrat pourrait être renforcée en priorisant les chantiers les uns par rapport aux autres et en signalant les transformations les plus structurantes ; les enjeux écologiques et énergétiques, de même que les nouvelles organisations du travail, profitant notamment du retour d'expérience des organisations mises en place pendant la crise sanitaire, pourraient également y être intégrés ;
- la partie budgétaire du contrat gagnerait à être plus explicite sur les modalités d'application de ses clauses, afin d'éviter tout débat sur leur mise en œuvre ; en particulier, les modalités selon lesquelles les éventuels écarts à la trajectoire ou aux hypothèses de sa construction seront traités pourraient être prévues à l'avance ;
- l'articulation entre les deux parties du contrat pourrait être renforcée entre inscrivant dans la partie budgétaire une courte liste de chantiers à fort enjeu pour la direction du budget et pour le secrétariat général, qui feraient l'objet d'un suivi renforcé.

3. La mission considère que la DGFiP doit également mettre à profit la période qui s'ouvre pour développer une vision prospective de ses missions, de ses métiers et de son organisation, ainsi qu'une meilleure connaissance du lien entre l'allocation de ses ressources humaines, les charges auxquelles font face ses directions nationales et territoriales et la performance qu'elles atteignent. La mission a identifié dix thèmes de réflexion qui pourraient être examinés sous cet angle.

4. **La dette informatique reste cependant un point de vulnérabilité de la DGFiP,** que les financements supplémentaires n'ont pas permis de résoudre. La DGFiP peine à démontrer les progrès accomplis depuis la signature du contrat et ses relations avec les autres signataires pâtissent d'un manque de transparence sur sa stratégie informatique. La mission recommande par conséquent que le chantier de résorption de la dette technique soit mieux priorisé au sein de la DGFiP et elle propose que le cabinet du ministre chargé des comptes publics, la direction du budget et le secrétariat général soient informés tous les six mois de l'état d'avancement de ce chantier, ainsi que des difficultés identifiées pour le déploiement des projets informatiques les plus structurants.

Tableau 1 : liste des propositions

	Suites à donner au contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022
1	Conclure, avant le 31 décembre 2022, un nouveau contrat d'objectifs et de moyens entre la DGFiP, la direction du budget et le secrétariat général des ministères économiques et financiers : ▪ en structurant davantage la partie stratégique (cf. propositions n° 3 à 6), en clarifiant la partie budgétaire et en renforçant leur articulation (cf. proposition n° 7) ; ▪ en étendant la durée du contrat à cinq ans (2023-2027), avec une clause de revoyure à mi-parcours qui permettra de procéder aux ajustements nécessaires.
2	À moyen terme, formaliser et développer : ▪ une vision prospective des missions, des métiers et de l'organisation de la DGFiP, prenant en compte ses orientations stratégiques internes ainsi que les évolutions extérieures qu'elle constate ou qu'elle anticipe ; ▪ une meilleure connaissance du lien entre l'allocation des ressources humaines et la performance atteinte par les services afin de préparer et d'accompagner les transformations et de vérifier leur mise en œuvre. Ces axes pourraient être intégrés dans un prochain contrat d'objectifs et de moyens.
	Améliorations à apporter à la partie stratégique du contrat
3	Renforcer le caractère stratégique de la présentation des différents axes, objectifs et chantiers identifiés par la DGFiP en priorisant les chantiers les uns par rapport aux autres, en mettant en valeur les transformations les plus structurantes et en mettant en évidence les évolutions organisationnelles qu'elles impliqueront.
4	Associer l'ensemble des agents à la préparation et à la déclinaison du prochain contrat d'objectifs et de moyens, et veiller à mettre en évidence la contribution du réseau territorial de la DGFiP à la mise en œuvre de ses orientations stratégiques.
5	Prendre en compte les enjeux écologiques et énergétiques au sein du prochain contrat d'objectifs et de moyens de la DGFiP, ainsi que les nouvelles organisations du travail.
6	Améliorer les indicateurs associés aux différents chantiers du contrat afin de mieux mesurer la performance atteinte par la DGFiP : ▪ en évitant de retenir des indicateurs limités au respect de jalons calendaires, ou dont l'évolution ne dépend pas principalement de l'action des services de la DGFiP ; ▪ en proscrivant les objectifs déjà atteints ou dont l'atteinte est attendue à brève échéance ; ▪ en rééquilibrant la part des indicateurs de résultats par rapport aux indicateurs de moyens.
	Améliorations à apporter à la partie budgétaire du contrat
7	Au sein de la partie budgétaire du contrat, prévoir les clauses suivantes, qui manifestent une véritable volonté d'engagement des parties signataires : ▪ la trajectoire de crédits et d'emplois sur la période 2023-2027 arbitrée durant l'été 2022, en précisant les redéploiements d'effectifs envisagés, qui serait assortie d'un engagement des parties de réaliser leurs meilleurs efforts pour en assurer le respect en budgétisation comme en exécution ; ▪ une courte liste de chantiers à fort enjeu pour la direction du budget et pour le secrétariat général des ministères économiques et financiers, assortie d'objectifs fixés à la DGFiP, d'obligations de *reporting* et d'indicateurs de suivi ; ▪ les règles de gestion budgétaire, incluant les éventuels assouplissements consentis par la direction du budget mais également les engagements pris par la DGFiP en matière de bonne gestion financière et de qualité du contrôle interne ; ▪ les modalités selon lesquelles la trajectoire de crédits et d'emplois pourrait être ajustée pour tenir compte de l'analyse de l'exécution 2022 qui interviendra au premier semestre 2023 ; ▪ les modalités de partage entre le budget général et le programme budgétaire de la DGFiP des éventuels écarts à la trajectoire identifiés en cours d'exécution du contrat (sous-exécutions ou, à l'inverse, dépassements dus à l'évolution du contexte macroéconomique).
8	Partager entre les trois signataires du contrat une déclinaison indicative de la trajectoire prévisionnelle des emplois, tenant compte des réformes engagées ou déjà prévues, de la poursuite des gains de productivité annuels et des redéploiements envisagés, qui ferait l'objet d'un suivi en exécution.
	Suivi de la dette technique et pilotage des projets informatiques
9	Assurer un pilotage à haut niveau du chantier de résorption de la dette technique au sein de la DGFiP, acculturer l'ensemble des agents du service des systèmes d'information et des services métiers à cette problématique et poursuivre le développement des outils de cartographie et des indicateurs permettant d'apprécier l'évolution de la dette technique ainsi que sa soutenabilité.
10	Tous les six mois, informer le cabinet du ministre chargé des comptes publics, la direction du budget et le secrétariat général des ministères économiques et financiers des actions engagées pour résorber la dette technique et de leur état d'avancement, des principales difficultés de toute nature identifiées pour le déploiement des projets informatiques les plus structurants, ainsi que de la trajectoire financière actualisée des dépenses informatiques.

[...]

Tournez la page S.V.P.

Extraits de la brochure « COM 2023-2027 » – Direction Générale des Finances Publiques, cabinet et communication – 17 mai 2023

[...]

sommaire

Avant-propos 4

1 Les objectifs stratégiques pour la période 2023-2027 5

Conforter les missions régaliennes de la DGFiP tout en développant ses rôles de service et de conseil

Assurer la bonne gestion des deniers publics, de la fonction comptable au recouvrement de l'impôt OBJECTIFS 1, 2, 3 6

Offrir des services efficaces et adaptés aux attentes des usagers et partenaires OBJECTIFS 4, 5, 6 22

Renforcer l'accompagnement des usagers et des différents partenaires en développant une offre de conseil plus personnalisée OBJECTIFS 7, 8, 9 30

Réussir la transformation de la DGFiP en accompagnant les agents, en s'appuyant sur le numérique, l'écoresponsabilité et le pilotage du changement

Mieux accompagner les agents tout en attirant de nouveaux profils OBJECTIFS 10, 11, 12 40

Renforcer le système d'information et prendre le virage de la donnée OBJECTIFS 13, 14 50

Être exemplaire en matière d'écoresponsabilité OBJECTIFS 15, 16 58

Renforcer le pilotage de la performance et du changement OBJECTIFS 17, 18 66

2 La trajectoire de crédits et d'emplois pour la période 2023-2027 75

avant-propos

À de nombreux titres, la Direction générale des Finances publiques incarne le service public.

Ceci découle tout d'abord du sens même des missions qu'elle exerce, au cœur du fonctionnement de l'État, sans lesquelles il ne pourrait assurer ses autres fonctions.

En garantissant la perception des recettes publiques et la bonne marche des circuits de la dépense publique, la DGFiP rend en effet possibles l'accomplissement du service public et la conduite des politiques publiques dans tous les domaines d'action de l'État.

Face à de tels enjeux, la légitimité de la DGFiP vis-à-vis des Français découle de son engagement permanent à assurer un service public exemplaire, s'appuyant sur des valeurs anciennes, partagées, qui fondent le professionnalisme de ses agents. Ce sont des valeurs citoyennes : garantir la qualité du service public, la fiabilité de l'information, l'égalité devant l'impôt ; des valeurs de probité : neutralité, respect du secret professionnel, place de la déontologie dans la culture collective ; et des valeurs sociales : égalité des chances, promotion de la diversité, valorisation des parcours professionnels et de l'engagement.

Administration au service des publics, la DGFiP aspire à être présente partout et avec tous, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de collectivités de toutes tailles. Elle a ainsi à cœur de venir au plus près des usagers dans les zones moins accessibles ou d'être à la pointe des technologies pour simplifier les démarches de chacun.

Ce sens aigu du service public, la DGFiP l'a démontré durant les crises récentes, en sachant mettre en place le versement des aides publiques en faveur des ménages et des entreprises, rapidement et sans moyens nouveaux, sans compromettre le bon accomplissement de ses missions et tout en adaptant ses modes de travail et son organisation pour garantir la protection de ses agents.

Dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens 2020-2022, la DGFiP s'est attachée à améliorer encore la qualité du service public et la relation de proximité avec les usagers, par exemple en construisant le nouveau réseau de proximité qui s'est traduit par une augmentation de moitié en quatre ans du nombre de communes dans lesquelles elle est présente, atteignant en parallèle de hauts niveaux de satisfaction des usagers, des entreprises et des collectivités locales.

Le bilan de ce contrat 2020-2022 a été « globalement positif » selon l'Inspection générale des finances, 80 % des chantiers ayant été réalisés et 72 % de ses indicateurs atteints ou jugés en progrès significatif. Malgré la crise sanitaire, la DGFiP a donc tenu la plupart de ses engagements tout en maintenant un haut niveau de service, et la trajectoire budgétaire a été respectée.

Forte de la réussite de ce contrat, la DGFiP a souhaité inscrire son action dans un nouveau cadre portant sur une période de cinq ans.

Pour construire ses nouvelles orientations stratégiques, la DGFiP a engagé depuis le printemps 2022 une démarche collective de grande ampleur, à tous les niveaux de son organisation. L'association de l'ensemble des agents s'est traduite par l'organisation de la démarche participative du « grand remue-méninges » à l'été 2022, puis par des concertations locales sur de premières orientations durant l'hiver 2023. En parallèle, des échanges ont eu lieu avec les organisations syndicales.

Pour les cinq prochaines années, la DGFiP se fixe pour ambition de réaffirmer et améliorer l'ensemble de ses grandes missions, tout en poursuivant certains grands chantiers de réforme initiés lors du précédent COM. Elle relèvera de nouveaux défis tels que la facturation électronique, la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, la création d'un portail de la gestion locale. Elle développera son offre de services et de conseil en direction de ses usagers et partenaires.

Au service de ces ambitions, elle veillera à renforcer l'accompagnement de ses agents, à adapter la formation et à renforcer son attractivité. La résorption de la dette technique informatique et la modernisation numérique constitueront une priorité absolue. L'engagement collectif en matière d'écoresponsabilité se traduira dans ses objectifs de réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, des équipements informatiques, des déplacements et des achats. Enfin, le pilotage du changement sera renforcé avec la recherche permanente de la plus grande efficience des missions.

La feuille de route stratégique très exigeante dont se dote ici la DGFiP a été construite en cohérence avec les moyens qui lui ont été accordés dans le cadre de la trajectoire financière à cinq ans établie en août 2022, qui pourra faire l'objet d'ajustements au cours des prochaines années.



Les objectifs stratégiques pour la période 2023-2027 ▸

Conforter les missions régaliennes de la DGFiP tout en développant ses rôles de service et de conseil

Tournez la page S.V.P.

Assurer la bonne gestion des deniers publics, de la fonction comptable au recouvrement de l'impôt

La DGFiP a pour mission première de faire respecter l'ordre public financier, dans le cadre des principes fixés par les articles 13, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789*. Aussi, son champ d'action englobe la fonction comptable et financière de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux publics, la gestion et le recouvrement des impôts ainsi que la lutte contre la fraude fiscale. L'ambition d'assurer pleinement chacune de ces missions régaliennes se traduit dans les objectifs suivants :

- Dans le contexte du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics, le comptable réalisera ses missions dans un cadre rénové, avec des structures plus intégrées. Son rôle de conseil auprès des ordonnateurs sera renforcé, en privilégiant une approche centrée sur les enjeux et les risques ; > OBJECTIF 1

- La gestion, les organisations et le recouvrement des recettes publiques seront consolidés, modernisés et simplifiés, qu'il s'agisse de la gestion fiscale, des missions foncières et cadastrales, du recouvrement fiscal ou de celui des amendes ; > OBJECTIF 2

- L'amélioration de la lutte contre la fraude passera par l'encouragement au civisme fiscal, le renforcement des moyens humains, des outils et des structures, le développement de la coopération et des partenariats et l'application des nouvelles règles de la fiscalité internationale. > OBJECTIF 3

(*) Article 13 DDHC : « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, à raison de leurs facultés ».
Article 14 DDHC : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».
Article 15 DDHC : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».

> OBJECTIF 1 Déployer un cadre rénové pour la gestion publique

Dans le cadre de la rénovation de la mission de gestion publique consécutive à l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, le rôle essentiel du comptable public est réaffirmé. L'entrée en vigueur de la réforme est l'occasion de moderniser les procédures, notamment par la réorientation des contrôles vers les créances à enjeux et les dépenses à risques, le recentrage du recouvrement sur les actions lourdes et rentables et le recours à l'intelligence artificielle.

La simplification de la chaîne financière et comptable passera notamment par le déploiement de nouveaux services facturiers (SFACT) pour le secteur public local et de centres de gestion financière (CGF) pour les dépenses de l'État.

La qualité des comptes locaux sera améliorée avec des procédures rénovées et de nouveaux outils comptables et informatiques. Les réformes expérimentées ces dernières années deviendront les nouvelles normes (déploiement du référentiel M57 et du compte financier unique).

LA RÉFORME DE LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS

La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics modifie les conditions d'exercice des missions comptables, emblématiques, de la DGFiP. Un important effort de simplification est attendu au sein des métiers de la fonction financière et comptable de l'État, de la gestion fiscale et du secteur public local.
Le recouvrement sera mieux ciblé sur les actions contentieuses lourdes, plutôt que sur des créances que l'on sait irrécouvrables. Le formalisme des plans de contrôle hiérarchisé des dépenses sera allégé et concentré sur le visa des dépenses à enjeux et risques, avec un contrôle adapté de celles qui le sont moins. Il s'agira, par exemple, de ne plus demander des pièces justificatives inutiles par crainte d'être mis en cause sur des aspects formels par le juge des comptes, mais de réfléchir aux bonnes pièces pour payer au bon créancier.

CHANTIER 1-1

Moderniser et simplifier les procédures en s'appuyant sur le rôle renforcé du comptable public

Avec la nouvelle responsabilité des gestionnaires publics, l'approche métier du comptable public doit passer d'une logique d'exhaustivité à une approche par les enjeux. Les contrôles devront être allégés et recentrés sur les dépenses à risques et les créances à enjeux, et le recouvrement sera priorisé sur les actions rentables ou lourdes.
Les comptables publics seront formés pour faire face à cette évolution de leur métier et disposeront d'outils nouveaux. Par exemple, le recours à l'intelligence artificielle sera étendu aux dépenses des sphères locale et hospitalière et à de nouveaux champs de la dépense de l'État, notamment la paie.

Le contrôle interne sera renforcé pour mieux maîtriser les risques sur la base d'une nouvelle analyse des risques et enjeux.
La DGFiP travaillera avec les acteurs locaux pour proposer des dispositions organiques afin de déployer dans les meilleurs délais la responsabilité des gestionnaires publics dans les collectivités d'Outre-mer du Pacifique.

[...]

CHANTIER 1-2

Simplifier l'organisation de la chaîne financière et comptable

La rationalisation de la chaîne financière et comptable se poursuivra grâce au partenariat approfondi entre ordonnateurs et comptables. Le développement des services facturiers avec les collectivités locales et les hôpitaux sera encouragé et accompagné. La priorité sera donnée aux grandes collectivités, aux structures ayant déjà mutualisé leurs fonctions financières, aux intercommunalités et aux groupements hospitaliers de territoire. La signature de conventions partenariales entre la DGFiP et les entités locales sera systématisée.

La DGFiP conduira, avec les différents ministères, les travaux nécessaires à la généralisation progressive des centres de gestion financière prévue par la circulaire du Premier ministre du 10 mars 2021, pour qu'à terme une part prépondérante des dépenses de l'État soit traitée au sein des centres de gestion financière.

[...]

CHANTIER 1-3

Améliorer la qualité comptable en poursuivant la rénovation des procédures et des outils comptables et informatiques

La procédure d'établissement des comptes des collectivités sera simplifiée dans le cadre de la généralisation du référentiel M57. Le compte financier unique sera progressivement généralisé sur la base du bilan de l'expérimentation.

Le régime pérenne de fiabilisation des comptes locaux sera mis en place en s'appuyant sur le bilan de l'expérimentation de la certification et sur d'autres dispositifs, notamment la synthèse sur la qualité des comptes réalisée par la DGFiP en partenariat et au bénéfice des collectivités.

La DGFiP favorisera la dématérialisation des échanges entre les gestionnaires de ressources humaines et les comptables de l'État grâce à de nouveaux dispositifs. Cette offre permettra de moderniser les procédures de contrôle, de les simplifier et de les fiabiliser tout en poursuivant un objectif vertueux de réduction significative de production de documents papier et de leur coût d'acheminement.

Enfin, la bascule technique vers la nouvelle version du système d'informations financier de l'État (Chorus) et les améliorations fonctionnelles engagées en parallèle, ainsi que les travaux de modernisation d'Hélios pour le secteur public local, permettront aux gestionnaires et aux comptables de disposer d'outils plus modernes et performants.

[...]

Tournez la page S.V.P.

> OBJECTIF 2 Consolider, moderniser et simplifier la gestion et le recouvrement des recettes publiques

Les transformations de grande ampleur déjà mises en œuvre en matière de gestion de l'impôt seront poursuivies et approfondies. Le rôle des services des impôts des particuliers sera redéfini dans le cadre de la mise en œuvre de la « feuille de route du SIP de demain ». Les compétences des services des impôts des entreprises seront enrichies, notamment en matière de remboursement de crédits de TVA dans le cadre du déploiement de la facturation électronique. La modernisation des missions foncières et cadastrales sera poursuivie.

Pour améliorer l'efficacité du recouvrement, les outils et les procédures du recouvrement fiscal seront modernisés et son unification au sein de la DGFiP sera achevée. Le recouvrement forcé des amendes fera l'objet d'une vigilance toute particulière et d'un plan d'action dédié.

LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE

La mise en œuvre de la facturation électronique vise à simplifier les démarches des usagers professionnels tout en réduisant leurs coûts, à améliorer le recouvrement de la TVA et à réduire la fraude. Le dispositif s'articulera autour de la déclaration pré-remplie pour les usagers professionnels et de la mise en place de nouveaux outils pour les agents de la gestion fiscale et du contrôle fiscal. Ces outils permettront de mieux prendre en compte les dépassements de seuils de régime de TVA, les demandes de remboursement de crédits de TVA et le respect par les assujettis de leurs obligations dans le cadre des procédures de contrôle fiscal. Ils seront alimentés quasiment en temps réel par les données des factures émises par les usagers. Grâce à ces nouvelles données au caractère « contemporain », la programmation du contrôle fiscal pourra être améliorée.

CHANTIER 2-1

Renforcer les missions de la gestion fiscale des particuliers et des professionnels

Pour garantir aux usagers particuliers un haut niveau de qualité de la taxation, le parcours déclaratif en ligne sera modernisé et le pré-remplissage de la déclaration sera élargi. Le calendrier de l'impôt sur le revenu sera refondu pour mettre l'avis d'imposition à la disposition des usagers plus rapidement, afin de permettre des restitutions plus précoces, de mieux étaler les délais de paiement ou de produire plus tôt les avis de non-imposition.

Pour tenir compte des nombreuses évolutions récentes de la fiscalité des particuliers, les processus et les structures qui en sont chargées seront adaptés et consolidés, dans le cadre de la feuille de route des services des impôts des particuliers.

LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE DEMAIN

De nombreuses réformes sont intervenues dans les dernières années en matière de fiscalité des particuliers : prélèvement à la source, déclaration automatique, suppression de la contribution à l'audiovisuel public, suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Il s'agit désormais d'en tirer les conséquences pour achever le recentrage des services des impôts des particuliers sur leur cœur de métier, à savoir l'accueil généraliste et multicanal des usagers, ainsi que sur leurs missions essentielles de gestion, en mettant l'accent sur le contrôle de la qualité des informations traitées et l'accompagnement des contribuables. Ce recentrage doit également permettre la mise en place d'organisations moins cloisonnées, mieux à même d'assurer la circulation de l'information entre les services pour apporter la meilleure réponse possible à l'usager. Des outils adaptés et modernisés ont vocation à être mis progressivement à la disposition des services pour les accompagner dans la mise en œuvre des orientations et leur permettre d'améliorer le suivi et le pilotage de leurs activités.

CHANTIER 2-1 >

Les structures en charge de la fiscalité des entreprises ont démontré pendant la crise leur capacité à prendre en charge des missions nouvelles de façon agile et rapide. L'organisation de la fiscalité des entreprises doit désormais leur permettre de développer des tâches plus expertes en matière de contrôle, de vérifications de conformité, en fournissant un accompagnement et une expertise renforcés. Ceci devra se faire en garantissant un dialogue de qualité entre les différentes structures en charge de la fiscalité des professionnels et l'intégration dans les processus de travail de l'arrivée de la facturation électronique.

LES NOUVELLES COMPÉTENCES DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES

Les premières vagues de déploiement des centres de contact des professionnels ont démontré que ces structures répondaient à un besoin avéré des professionnels et permettaient aux SIE de se recentrer sur des tâches d'instruction plus expertes. La généralisation du dispositif sera engagée à compter de 2025 et associée à une refonte des modalités de gouvernance de ces structures. Dans le même temps, les réflexions conduites dans la sphère du contrôle fiscal et les évolutions métier envisagées à l'occasion de la mise en place de la facturation électronique entre entreprises (B to B) conduiront à confier aux SIE des tâches de première vérification ainsi que des tâches d'accompagnement des entreprises.

Le Portail Pro permet aux professionnels de bénéficier de relations décloisonnées avec la DGFiP, la DGDDI et l'URSSAF. Des actions de familiarisation des entreprises avec ce dispositif seront conduites pour accroître le nombre de ses adhérents.

Au-delà, le partenariat avec les URSSAF pour l'accueil physique des indépendants devra être approfondi et une réflexion sera engagée sur l'intérêt de ce format pour d'autres catégories de professionnels.

Tournez la page S.V.P.

CHANTIER 2-2

Poursuivre la transformation des missions foncières et cadastrales en améliorant le service rendu aux usagers et en renforçant l'efficience des services

La transformation engagée des missions foncières et cadastrales doit être poursuivie et approfondie, en s'appuyant sur de nouveaux outils technologiques, sur une dématérialisation accrue en matière d'enregistrement et sur la poursuite des réorganisations des services. La qualité de service aux usagers, comme aux partenaires extérieurs de la DGFiP, sera ainsi améliorée.

La démarche dite du « Foncier innovant » sera poursuivie et enrichie, en particulier s'agissant du report au plan cadastral, avec l'intégration de ce nouvel outil au sein du processus de travail dans les services fonciers. La réorganisation de ces services sera menée à son terme avec la généralisation des services départementaux des impôts fonciers (SDIF).

La modernisation du plan cadastral sera poursuivie en partenariat avec l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Elle s'inscrira dans une démarche plus globale de mise en place d'une offre de diffusion multicanale des données cadastrales et foncières, répondant aux besoins de l'ensemble des utilisateurs (particuliers, collectivités, structures publiques ou parapubliques). En outre, les outils informatiques seront modernisés avec la réécriture de l'application Fidji et l'ajout de nouvelles fonctionnalités à E-enregistrement.

[...]

Annexe 1 « Principes généraux de la réforme » du diaporama « Responsabilité des gestionnaires publics - Kit de communication » – Mission responsabilité doctrine et contrôle interne comptables – 10 octobre 2022

Annexe 1 – Principes généraux de la réforme

La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics comporte deux volets :

- d'une part, un **volet juridique** porté par l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (JO du 24 mars). Ce texte, d'un abord très juridique, ne fait que décrire la déclinaison juridictionnelle de la mise en jeu de la responsabilité. L'ordonnance a été rédigée sur les bases du texte instituant la Cour de discipline budgétaire et financière dans un sens de resserrement des infractions, ce qui explique plusieurs postures ;
- d'autre part, et c'est l'apport essentiel de la réforme, les **potentialités ouvertes par la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) dans la chaîne financière.** Il s'agit de s'approprier les potentialités de cette souplesse pour créer un environnement de gestion plus fluide.

Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics s'inscrit dans une volonté **de moderniser le cadre de la gestion publique.** Plusieurs principes se dégagent :

- **Réserver l'intervention du juge uniquement pour les fautes les plus graves :** le nouveau régime de responsabilité vise à faire sanctionner par le juge les infractions graves aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ayant causé un préjudice financier significatif ou celles qui, compte tenu de leur nature, sont considérées comme exemplaires eu égard à l'ordre public financier (octroi d'avantage injustifié, non production de comptes pour un comptable) ;

- **Sanctionner celui dont l'action est à l'origine du préjudice :** A la différence du régime actuel de RPP dans lequel c'est systématiquement le comptable qui est sanctionné *in fine* alors que l'anomalie peut trouver son origine chez l'ordonnateur, **le nouveau régime conduit à sanctionner la personne directement à l'origine de l'infraction.** Il ne s'agit pas de transférer la responsabilité des comptables vers les ordonnateurs ;

- **Conforter le principe de séparation ordonnateurs / comptables :** Le nouveau régime ne remet pas en cause la séparation des ordonnateurs et des comptables, qui demeure le principe cardinal de l'organisation de la chaîne financière et qui sort renforcé de la réforme. Le cadre réglementaire du décret GBCP est maintenu : les comptables devront toujours veiller à la régularité des opérations de dépense et de recette et restent les gardiens de l'ordre public financier. La réquisition reste. La réforme institue une procédure de signalement permettant au comptable d'attirer l'attention de son ordonnateur sur des pratiques susceptibles de relever de la Cour, ce qui renforce son rôle de conseil[1].

La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics ouvre donc de véritables enjeux de modernisation de l'action publique qui vont bien au-delà du strict cadre juridictionnel porté par l'ordonnance.

1 La procédure de signalement sera précisée dans le décret d'application de l'ordonnance. Des réflexions sont en cours pour l'articulation avec la procédure de devoir d'alerte qui existe actuellement.

Annexe 2 « Caractéristiques principales de l'ordonnance » du diaporama « Responsabilité des gestionnaires publics - Kit de communication » – Mission responsabilité doctrine et contrôle interne comptables – 10 octobre 2022

Annexe 2 - Caractéristiques de l'ordonnance

Jusqu'à présent, coexistent deux régimes de responsabilité distincts :

- un premier **spécifique aux comptables publics** devant les juridictions financières (Cour des comptes et CRTC), statuant uniquement sur les comptes sans prendre en considération les circonstances de l'espèce ;
- un second s'appliquant à **l'ensemble des agents publics devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF)** (ordonnateurs mais aussi comptables publics), très peu mis en œuvre depuis sa création et pâtissant de longs délais de procédure (la juridiction ne disposant pas de moyens dédiés en propre, prononce entre 5 et 15 arrêts par an).

La réforme repose sur un régime unifié de responsabilité et l'ordonnance du 23 mars 2022 met **fin à compter du 1er janvier 2023 au régime de la RPP propre aux comptables**, ce qui signifie suppression de l'article 60 de la loi de finances de 1963 mais aussi suppression des régimes propres des trésoriers militaires et des directeurs comptables et financiers de la sécurité sociale.

L'ordonnance n'a pas été rédigée *ex nihilo*, mais **sur la base de la loi de 1948 qui a institué la CDBF. Concrètement, les termes de la loi de 1948 ont été repris et modernisés pour répondre aux principes posés par les pouvoirs publics**.

→ De ce fait, l'ordonnance **ne crée pas de nouvelles sujétions mais remet en visibilité des obligations qui existaient depuis 1948 mais qui étaient parfois perdues de vue.**

1. Le champ des justiciables est inchangé mais l'ordonnance inscrit le principe d'exonération des agents qui respectent les consignes

Le **périmètre des justiciables du nouveau régime est inchangé** par rapport à celui de la CDBF, soit l'ensemble des gestionnaires dont l'activité a un impact sur les deniers publics.

Élus et ministres, compte tenu de leur responsabilité politique, restent exclus du périmètre sauf cas très précis (exemple de la gestion de fait, inexécution d'une décision de justice, réquisition en cas d'octroi d'avantage injustifié).

Par gestionnaire public, on entend toute personne physique quel que soit son grade et sa fonction qui intervient dans la chaîne financière. Ce sont, bien entendu, les ordonnateurs, mais aussi les comptables et certaines personnes de droit privé en charge de la direction d'une entreprise publique ou d'un établissement public industriel et commercial.

A noter que, pour les **comptables (ainsi que pour les régisseurs)**, le régime de RPP avait tendance à faire écran et avait fini par faire oublier qu'ils étaient justiciables également de la CDBF bien qu'elle ait eu l'occasion, notamment très récemment, de condamner certains d'entre eux[1]. Les agents de la DGFiP concernés, comptables ou non, sont donc justiciables comme ils l'ont toujours été.

Tous les acteurs sont donc potentiellement concernés dès lors qu'ils commettraient une faute dans l'exercice de leurs missions. Cependant, ce nouveau régime a vocation à ne s'appliquer qu'aux décideurs ou aux personnes en situation de décider. Ainsi, une disposition de l'ordonnance **exonère de sa responsabilité tout acteur qui respecte les instructions et consignes de son supérieur hiérarchique**, qu'elles prennent la forme d'un mel, d'une instruction

1 Arrêt n°255-827 du 10 janvier 2022 EHPAD Saint-Luc de Castelnau-Montratier, arrêt n°198-719 du 10 avril 2015 EPCC "L'Autre Canal", arrêt n°196-718 du 8 décembre 2014 – EHPAD de Vertheuil.

générale de l'entité ou d'une consigne écrite. La responsabilité du supérieur hiérarchique ou de la personne habilitée se substitue dans ce cas à la sienne. Les lettres de couverture émanant d'une autorité politique non justiciable sont également maintenues. Ces dispositions ne sont bien évidemment pas applicables dans le cas où l'instruction donnée est manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

2. Les infractions ont été revisitées dans un sens de modernisation et de resserrement

Pour la rédaction de l'ordonnance, les pouvoirs publics ont repris les infractions de la CDBF pour les moderniser mais aussi pour en restreindre les conditions de déclenchement. L'objectif est de réserver l'intervention du juge aux infractions exemplaires qui bouleversent l'ordre public financier.

Ainsi, **certaines infractions ont été supprimées** comme l'obligation de déclaration fiscale ou l'imputation de dépense pour dissimuler un dépassement de crédit (devenue sans objet compte tenu des contrôles informatiques intégrés dans les systèmes d'information).

D'autres ont été **maintenues** dans leur principe et leur rédaction :

- faute de gestion à la direction d'une entreprise publique ou d'une personne morale gérant un service public industriel. Cette infraction ne concerne pas l'État ni les collectivités locales ;
- engagement de dépense sans respecter les règles du contrôle budgétaire ou sans avoir reçu de délégation à cet effet ;
- inexécution d'une décision de justice entraînant la condamnation de l'organisme public au paiement d'une astreinte ;
- les situations de gestion de fait dans lesquelles une personne n'ayant pas la qualité de comptable public reçoit ou manie des fonds publics sont également des infractions sanctionnées en tant que telles. Dans ces situations, la double condition de faute grave et de préjudice financier significatif n'est pas requise pour constituer l'infraction.

D'autres ont été **modernisées et leur déclenchement est plus restrictif :**

- Avantage injustifié, pécuniaire ou en nature et quel qu'en soit l'impact financier, octroyé à soi même ou à autrui dès lors qu'il est motivé par un intérêt direct ou indirect : l'infraction a été ciblée dans le nouveau régime avec l'ajout de la notion que la faute doit avoir été commise dans la recherche d'un intérêt personnel direct ou indirect ;
- Les fautes relatives à l'exécution des recettes et des dépenses et à la gestion des biens, visées dans le cadre juridictionnel, correspondent à des faits d'une gravité avérée, répétées ou non, ayant un impact financier significatif sur l'organisme concerné.

La Cour des comptes a souhaité le maintien de la faute grave sans précision rédactionnelle pour laisser à la jurisprudence le soin de décrire les contours, sachant qu'il s'agit d'une notion connue en droit administratif. La notion de préjudice financier significatif a été créée et sera appréciée en tenant compte du montant rapporté au budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. Elle sera donc de montant différent en fonction des entités. La juridiction pourra aussi accorder une dispense de peine lorsque le dommage causé aura été réparé.

Dans les conditions prévues par décret, l'État prend en charge les déficits résultant exclusivement des fautes ou des erreurs des comptables publics de l'État : ce point ne concernera que les collectivités locales.

Une infraction a été créée pour sanctionner l'échec à la procédure de mandatement d'office dans les collectivités locales et les organismes publics.

Enfin, l'absence ou le retard de production des comptes qui était sanctionnée par le prononcé d'une amende est maintenue en tant qu'infraction. Grand changement par rapport à ce qui existait, les comptes ne sont plus produits à la Cour des comptes, qui n'a plus compétence pour les juger, mais seront détenus par le comptable selon des modalités à définir (conservation centralisée dans un entrepôt ...). En revanche, le principe est de ne pas dégrader les conditions d'accès des juridictions financières par rapport à aujourd'hui et de donner un accès pour poursuivre leurs investigations.

Tournez la page S.V.P.

Le délai de prescription est fixé à 5 ans après la commission des faits[2] (et non plus en fonction de la date de production des comptes dans lesquels l'impact financier se traduit) et à 10 ans pour la gestion de fait.

3. Les sanctions sont de même nature que celles de la CDBF

De façon symétrique à ce qui existait pour la CDBF, les infractions sont sanctionnées par des **amendes**. Le juge pourra prononcer des amendes dont le montant sera proportionné à la gravité des faits, à leur éventuelle réitération et à l'importance du préjudice causé, et plafonné à 6 mois de rémunération annuelle nette ou à 1 mois pour les infractions plus formelles (absence de production des comptes, non respect des règles d'engagement de la dépense). Actuellement, les amendes de la CDBF étaient liées à la rémunération brute, jusqu'à 12 mois voire 24 mois de salaire. La revue de la jurisprudence de la CDBF montrait que celle-ci ne saturait pas les plafonds.

Comme actuellement dans le cadre du régime CDBF (et au contraire de la RPP), le respect des circonstances de l'espèce est apprécié pour déterminer le quantum de la sanction ainsi que l'individualisation de la sanction. La façon dont la maîtrise des risques est organisée au sein d'une structure constitue un élément d'appréciation des circonstances.

De même nature que l'amende CDBF, **l'amende n'est pas assurable, ni peut faire l'objet d'une remise gracieuse.** De même, le nouveau régime ne prévoit **pas de cautionnement, ni d'assurance,** attributs liés à la RPP, le nouveau régime ne le requérant pas[3].

Enfin, la direction des affaires juridiques a indiqué que dans les conditions de droit commun, la **protection fonctionnelle[4] trouve à s'appliquer** pour les mis en cause, comme c'était le cas pour la CDBF. Par ailleurs, les amendes seront recouvrées par la direction des créances spéciales du Trésor selon le régime de droit commun.

4. L'organisation juridictionnelle concentrée au sein d'une unique chambre

L'organisation juridictionnelle respecte les canons des droits de la défense (ce qui n'était pas le cas de la CDBF) et est structurée autour de trois niveaux :

- un premier niveau organisé autour de la **7ème chambre de la Cour des comptes.** A la différence de la CDBF, une chambre est donc dédiée au contentieux et sera composée de membres de la Cour et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) ;

Conséquence de la volonté de réserver l'office du juge aux affaires exemplaires, les chambres régionales des comptes perdent leur statut de juridiction, tout en conservant le statut de magistrats pour leurs membres. Elles poursuivent, bien entendu, leur action de contrôle de la gestion et d'évaluation des politiques publiques et seront à cette occasion pourvoyeuses d'affaires pour la 7ème chambre mais ne seront plus en capacité de juger ;

- **élément majeur du dispositif de respect des droits des justiciables, une instance d'appel est introduite.** La Cour d'appel financière, présidée par le Premier Président de la Cour des comptes et composée de quatre membres du Conseil d'État, quatre membres de la Cour des comptes accueillera également deux personnalités qualifiées désignées pour leur expérience dans le domaine de la gestion publique. L'appel sera suspensif, ce qui permettra d'assurer la cohérence de la jurisprudence applicable et d'éviter des condamnations lourdes dans l'intervalle entre les niveaux de juridiction ;

- enfin, élément constant, le **Conseil d'Etat** restera la juridiction de cassation.

La volumétrie des affaires qui seront jugées est, à ce stade, difficile à estimer. Toutefois, lors de ses récentes prises de parole, le Parquet général de la Cour des comptes a estimé entre 20 et 30 arrêts par an qui porteraient sur les faits les plus emblématiques et exemplaires au regard de la gestion des deniers publics.

2 Contrairement à la RPP, il s'agit d'une prescription de date à date (exemple : pour des faits de juin 2021, la prescription interviendra en juin 2026).

3 A noter que le cautionnement est obligatoire jusqu'au 31 décembre 2022. La quote-part de cotisations qui seront appelées et qui seraient à cheval sur 2022-2023 sera bien évidemment restituée par l'organisme de cautionnement en 2023 automatiquement.

4 La protection fonctionnelle désigne les mesures de protection et d'assistance due par l'administration à tout agent victime d'une infraction dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.

5. Élargissement des autorités de saisine de la juridiction

Au-delà des autorités actuelles pouvant saisir la CDBF (ministres, Présidents des assemblées parlementaires, procureurs), la nouvelle juridiction pourra être saisie par :

- les présidents des exécutifs locaux,
- les services d'inspection de l'État ,
- les Préfets et les DR/DDFiP pour les faits ne relevant pas de la sphère État. Ainsi, le préfet ou DDFiP ne pourra saisir la 7ème chambre de la Cour des comptes que pour des affaires concernant les opérateurs, EPLE, collectivités locales ou autres associations. Cette restriction de périmètre se justifie pour éviter de déséquilibrer l'équilibre institutionnel local dans la mesure où le préfet est aussi ordonnateur secondaire.
- les commissaires aux comptes des organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes.

6) Les autres textes à venir

La Mission Responsabilité, doctrine, contrôle interne comptables conduit un important travail de balayage de tous les textes réglementaires faisant référence à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables pour en abroger les dispositions ou les modifier.

Parallèlement, conformément à la mise en application de l'ordonnance, plusieurs dispositions réglementaires sont en cours d'écriture sur les thèmes suivants :
- la notion de comblement des manquants : le principe est de conserver la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Le décret a vocation à régler les situations entre personnes morales différentes pour éviter le recours à la responsabilité indemnitaire de l'État dans les cas où la faute du service comptable est probante (détournement de fonds, erreurs de caisse…) ;
- la notion de signalement, introduite dans l'ordonnance. L'objectif est qu'un comptable ait la faculté de signaler une irrégularité qu'il détecte à la faveur de ses contrôles dans un acte de l'ordonnateur et susceptible de répondre à l'infraction générique ;
- les conditions de libération du cautionnement des comptables sur la base d'une procédure simplifiée sans certificat de libération.

7. Entrée en vigueur de l'ordonnance

Le nouveau régime entrera **en vigueur au 1er janvier 2023, pour les actes intervenus à compter de cette date**.

Pour **les affaires en cours devant le juge financier selon le régime de la RPP (réquisitoire introductif ou ordre de versement notifié),** les règles de fond relatives au régime de la RPP demeureront applicables jusqu'au terme de la procédure dans les seuls cas où le manquement litigieux aura causé un préjudice financier à l'organisme public concerné. Cela signifie qu'un comptable qui se sera vu notifier un réquisitoire ou un ordre de versement avant le 1er janvier 2023 verra se poursuivre la procédure selon les règles de la RPP (éventuellement mise en débet par la 7ème chambre, demande de remise gracieuse, assurance…).

Les comptables dont la responsabilité n'aura pas été engagée dans le cadre d'une procédure administrative ou juridictionnelle en cours au 1er janvier 2023 seront déclarés quittes de leur gestion. Les modalités de restitution des fonds de réserve auprès de l'association française de cautionnement mutuelle sont en cours de stabilisation.

En ce qui concerne les affaires qui seront ouvertes par la Cour des comptes à partir de 2023, mais portant sur des faits générateurs antérieurs, le principe de rétroactivité de la loi répressive plus douce s'appliquera pour tous. Ainsi, comptables ou ordonnateurs pourraient être mis en cause selon les règles les plus favorables (entre CDBF ou nouveau régime de responsabilité) pour le justiciable. Dans les faits, les règles de l'ordonnance du 23 mars 2022 sont plus favorables au justiciable.

Tournez la page S.V.P.

Article « Le régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP) : le renforcement de la culture de la maîtrise des risques » – e-FiP n° 94, cahier spécial risques et audit – Décembre 2022

Le régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP) : le renforcement de la culture de la maîtrise des risques

Le nouveau régime de RGP entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il supprimera la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) spécifique aux comptables.

L'ordonnance du 23 mars 2022 fixe un nouveau cadre juridictionnel de mise en jeu de la responsabilité de tous les acteurs de la chaîne financière mais la réforme va bien au-delà. Elle s'inscrit dans une volonté de moderniser la gestion publique et offre un contexte favorable pour renforcer la culture de la maîtrise des risques.

La réforme du régime de responsablité des gestionnaires publics repose sur trois principes fondamentaux :

- réserver l'intervention du juge aux fautes les plus graves ;
- sanctionner celui qui commet la faute, et non pas le dernier acteur de la chaîne ;
- conforter le principe de séparation ordonnateurs / comptables. À cet égard, le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est maintenu.



Emmanuelle Chouvelon, cheffe de la mission responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables (MRDCIC) et Frédérique Gibbe, son adjointe.

Cette réforme va très probablement conduire les entités publiques à recentrer leurs contrôles sur les enjeux financiers les plus significatifs et va aussi inciter tous les agents publics à mieux maîtriser le fonctionnement de leurs activités. Elle replace ainsi la maîtrise des risques et la sécurisation des procédures au cœur des préoccupations des gestionnaires publics.

Autre bénéfice attendu : les outils existants - tels que les auto-diagnostics, les cartographies des risques ou encore, les plans de contrôle - seront remis en visibilité afin de garantir la maîtrise des risques sur toutes les procédures financières mais également métiers.

La DGFiP s'inscrit avec force dans cette démarche. Notre dispositif de maîtrise des risques s'appuie sur une organisation structurée ainsi que sur une documentation des procédures et des outils garantissant la traçabilité des contrôles internes. La mission responsabilité, doctrine et contrôle interne comptables, en lien avec la mission risques et audit, décline ses actions sur la sphère de l'État, des opérateurs et des collectivités locales. En outre, la mission RDCIC anime le réseau des cellules de qualité comptable (CQC), qui apportent un soutien aux services comptables de la DGFiP et veillent à la qualité comptable.

Avec la RGP et à l'instar des autres collègues chargés des risques en mission départementale risques et audit (MDRA), les CQC ont un rôle moteur à jouer pour accompagner la mise en œuvre de la réforme et pour promouvoir la culture de la maîtrise des risques, aussi bien en interne qu'en externe. En effet, dans le cadre de l'offre de services de la DGFiP aux services déconcentrés de l'État, ces cellules peuvent apporter, aux services qui en font la demande, un appui méthodologique très concret pouvant revêtir plusieurs formes : animation de formations au contrôle interne ou encore aide méthodologique à la conception de cartographies des risques ou de plans de contrôle.

La DGFiP doit profiter de cette réforme pour valoriser son savoir-faire.

Message du Directeur général « Le grand remue-méninges, une démarche participative inédite pour la feuille de route stratégique de la DGFiP » – Ulysse, l'intranet de la DGFiP – 18 mai 2022

18 mai 2022 - Messages et Discours

Message du Directeur général - Le grand remue-méninges, une démarche participative inédite pour la feuille de route stratégique de la DGFiP

Bonjour à toutes et tous,

L'année 2022 sera celle de la préparation des nouvelles orientations stratégiques de la DGFiP. En effet, notre contrat d'objectifs et de moyens se termine à la fin de l'année. Je souhaite donc que nous nous dotions ensemble d'une nouvelle feuille de route, qui définira des perspectives claires et partagées pour l'ensemble de nos métiers et de notre organisation, et qui pourra être le cadre d'un futur nouveau contrat d'objectifs et de moyens.

Pour engager la réflexion, j'ai réuni à Poitiers les 23 et 24 mars l'ensemble des directeurs et directrices pour un séminaire de travail consacré aux grandes orientations stratégiques de la DGFiP.

Le même travail est désormais en cours dans chacune de vos directions. A ma demande, vos directrices et directeurs ont commencé à organiser un grand « remue-méninges » associant l'ensemble des agents.

Ces travaux, qui s'échelonneront jusqu'à l'été, ont pour objectifs d'échanger et d'écouter, et de faire remonter les meilleures idées et les principales préoccupations. Ils pourront porter sur l'avenir de nos métiers, les conditions d'exercice de nos missions, les relations avec nos partenaires. Ils nous conduiront aussi à nous interroger sur nos valeurs, nos atouts, nos fragilités, nos marges d'amélioration. J'ai souhaité qu'ils soient organisés selon des modalités adaptées aux problématiques locales, en dehors de toute orientation prédéfinie, pour que chacun et chacune puisse s'exprimer librement pour donner son avis et exprimer des suggestions.

Ce grand remue-méninges contribuera à la définition d'un projet sur lequel nous aurons à l'automne une concertation plus formalisée.

Vos directeurs sont mobilisés pour relayer vos attentes, vos préoccupations et vos propositions. Le succès de cette démarche participative dépend de votre implication, c'est donc maintenant à vous de vous en emparer.

Bien à vous toutes et tous.

Jérôme Fournel

Document n° 8

Extrait du courrier du directeur général des Finances publiques – 14 février 2023

[…]
L'ordonnance du 23 mars 2022 et son décret d'application du 22 décembre 2022 ont, comme vous le savez, supprimé le régime historique de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics et instauré un régime de responsabilité unifié, commun à l'ensemble des acteurs de la chaîne financière. Il s'agit d'une réforme majeure portée par la direction générale des finances publiques en lien avec la direction du budget et la Cour des comptes, qui doit permettre de moderniser l'action publique et de réserver l'intervention du juge financier aux seuls cas d'infractions financières les plus graves.

Alors qu'elle entre en vigueur, il me semble important de revenir sur les principes de cette réforme, et de vous informer des impacts qu'elle va avoir sur l'exercice de nos missions.

Si le régime de responsabilité (RGP) est unifié pour l'ensemble des gestionnaires publics, la séparation entre l'ordonnateur et le comptable est préservée et le comptable est le garant de la régularité des dépenses et des recettes et, plus généralement, du respect de l'ordre public financier.

La RGP s'inspire du modèle de la cour de discipline budgétaire et financière, modernisé et adapté aux pratiques de la gestion publique du XXIème siècle. Ce régime de responsabilité, qui existait en parallèle à la RPP, motivait une dizaine d'arrêts par an. Le régime de RGP, plus ciblé, devrait logiquement conduire lui aussi à un nombre limité de mises en cause pour les cas les plus graves chaque année. Au total, cette réforme, c'est moins de juge mais plus de responsabilité propre dans l'exercice de nos missions.

La Cour des comptes est désormais la seule juridiction financière de première instance au niveau national et réserve son intervention aux faits répréhensibles les plus exemplaires qui heurtent le plus l'ordre public financier. Les chambres régionales des comptes n'assurent plus de fonction de jugement (sauf, transitoirement, dans certains territoires des collectivités d'outremer). Elles continueront de mener une mission de contrôle de la gestion des organismes publics, mais s'orienteront davantage vers l'évaluation des politiques publiques. Une cour d'appel financière avec appel suspensif vient enfin compléter le dispositif juridictionnel.

Ce nouveau régime conduit à une présence très limitée du juge, et son versant juridictionnel n'a pas vocation à concerner un agent qui exécute des consignes, mais seulement celui qui commet des faits répréhensibles prévus par l'ordonnance. En contrepartie, ce nouveau régime nous rend toutes et tous responsables de la qualité de l'action publique que nous mettons en œuvre, dont il nous faut améliorer l'efficacité, réduire la complexité, et maîtriser les risques. Il nous concerne toutes et tous, à la mesure de notre responsabilité et de notre niveau de décision.

Cette réforme, conformément à la volonté de faire évoluer l'action publique qui la motive, emporte des conséquences concrètes sur le quotidien des services, sur notre mode de fonctionnement et sur le pilotage de notre activité.

La disparition de la RPP nous permet de nous projeter dans nos métiers sans redouter l'intervention systématique d'un juge et de réinterroger nos pratiques pour les prioriser selon les enjeux financiers réels. C'est un vrai changement de culture qu'elle nous invite à conduire dans l'ensemble du réseau, dans tous les métiers, à des degrés différents.

Je voudrais l'illustrer de quelques orientations de principe qui vont guider les premières applications.

Ainsi, en matière de recouvrement, il s'agit désormais de concentrer l'énergie que l'on pouvait mettre à éviter une prescription sur des actions plus lourdes permettant un recouvrement effectif. L'analyse exhaustive des états des restes à recouvrer va donc céder la place à une approche fondée sur la connaissance des risques, avec des contrôles périodiques adaptés aux enjeux, types de créance, profil du débiteur, réalisés par le comptable et la direction locale. La procédure d'admission en non valeur sera simplifiée. Des réflexions similaires sont conduites pour le secteur public local, où la procédure d'admission en non valeur pourrait être simplifiée en déterminant, en coordination avec les collectivités, une politique commune visant à admettre en non valeur de manière « automatique » les créances non recouvrées à l'issue d'un cycle de poursuites infructueux.

Sur les dépenses, l'approche par contrôle hiérarchisé s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme, et s'accompagne d'une réflexion sur l'allègement des pièces justificatives et du formalisme qui entoure, dans la sphère locale, la validation des plans de contrôle (durée allongée, modalités de validation simplifiées). Des outils de contrôle sélectif s'appuyant sur la donnée et l'intelligence artificielle, déjà déployés dans le domaine des dépenses de l'État, seront mis à disposition des services de gestion comptable. Sur les dépenses, toujours, c'est aussi une invitation à vérifier la façon dont nous procédons, nous DGFiP, en tant qu'acheteurs publics.

Enfin, la réforme nous invite à réfléchir à la sécurisation de nos procédures, indépendamment de l'intervention d'un juge. Il faut instaurer de nouvelles pratiques d'évaluation et de maîtrise des risques et de nouveaux moyens de pilotage.

Le cadre juridique de la réforme est aujourd'hui posé. Les modalités de sa mise en œuvre sont progressivement déclinées. Les bureaux d'administration centrale sont engagés dans une vaste revue des processus et de nouvelles orientations métiers vous seront proposées tout au long de l'année à venir.

Dans certains de vos départements, des groupes de travail sont ouverts pour s'approprier la réforme et la décliner de manière opérationnelle. Nous devons, chacune et chacun dans nos fonctions, en faire la pédagogie autour de nous et nous imprégner de ses principes pour en tirer le meilleur. La dynamique de changement est engagée et je compte sur vous pour en saisir toutes les opportunités.

La DGFiP est et doit demeurer le moteur de la réforme. Cela nous oblige car il nous faut aussi accompagner nos principaux partenaires, les ministères, les organismes publics, les collectivités locales, les établissements hospitaliers, pour réussir cette transformation majeure.

Il n'y a aucune raison de craindre les conséquences de la réforme, bien au contraire. Cette évolution lourde est en effet une opportunité, une chance pour se réapproprier les enjeux réels et donner encore plus de sens notamment aux contrôles que nous effectuons et aux actes de recouvrement auxquels nous procédions.

[…]

Extrait de la fiche « Document d'orientation en vue du COM 2023-2027 – Synthèse » – DDFiP du Vaucluse – 11 janvier 2023

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

DE GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2023-2027

Une stratégie basée sur un nouvel élan de transformation concentré sur les métiers	La consolidation des structures définies dans le cadre du NRP
Un effort important sur la sécurisation et la modernisation de nos systèmes d'information	Des moyens financiers en forte hausse et des emplois pour l'informatique, ainsi qu'un pilotage renforcé
Une ambition pour l'écoresponsabilité, pour tous les métiers de la DGFiP	Création d'un axe dédié en matière d'éco-responsabilité
Des priorités stratégiques et des missions à renforcer	Des redéploiement d'emplois

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

FINANCES PUBLIQUES

UN NOUVEL ÉLAN DE TRANSFORMATION CONCENTRÉ SUR LES MÉTIERS

PREMIÈRE PARTIE : NOS MISSIONS

Conforter les missions régaliennes de la DGFiP tout en développant ses rôles de service et de conseil

Assurer la bonne gestion des deniers publics, de la fonction comptable au recouvrement de l'impôt [Missions régaliennes]

- **Déployer un cadre rénové pour la gestion publique** [objectif 1]
- **Consolider, moderniser et simplifier la gestion et le recouvrement des recettes publiques** [objectif 2]
- **Renforcer le civisme fiscal et la lutte contre toutes les fraudes** [objectif 3]

Offrir des services efficaces et adaptés aux attentes des usagers et partenaires [Services]

- **Garantir aux usagers le meilleur accès aux informations et services de la DGFiP adapté à leurs besoins** [objectif 4]
- **Améliorer le service à destination des collectivités locales** [objectif 5]
- **Etendre les services de la DGFiP aux autres partenaires** [objectif 6]

Renforcer l'accompagnement des usagers et des différents partenaires en développant une offre de conseil plus personnalisée [Conseil]

- **Mieux accompagner les usagers particuliers** [objectif 7]
- **Soutenir les entreprises** [objectif 8]
- **Valoriser l'expertise de la DGFiP auprès des différents partenaires** [objectif 9]

Tournez la page S.V.P.

LES APPORTS DU REMUE-MÉNINGES DANS LES ORIENTATIONS DU CONTRAT

- Le remue-méninges a permis de conforter des priorités stratégiques

Renforcer la sécurité de l'informatique	Stabiliser les structures issues du NRP	Réduire l'impact environnemental	Unifier et optimiser le recouvrement	Améliorer l'efficience des missions

- Les orientations stratégiques tiennent compte des préoccupations du remue-méninges
  - ➡ Plusieurs objectifs avec de nombreux chantiers pour les services aux usagers
  - ➡ Un axe renforcé, doté de moyens supplémentaires pour l'informatique
  - ➡ Un axe dédié à l'éco-responsabilité

- Les propositions du remue-méninges ont permis de préciser certains chantiers

Acheter proche et local

Réduire l'utilisation du papier

Améliorer la disponibilité des applications

Prendre en compte davantage l'expérience utilisateur

Reconstituer les forces d'audit

- Les suites du remue-méninges : de nombreux chantiers également dans les directions

RENFORCER LES MISSIONS PRIORITAIRES

- **Des <u>structures globalement stables</u> dans le futur COM**
- **Une ambition de <u>réinvestir dans les métiers</u>**
- **Des renforts d'emplois en <u>lien direct avec les orientations stratégiques</u>**

DES REDEPLOIEMENTS D'EMPLOIS

✓ **vers les priorités du COM**

✓ **vers les missions à renforcer**

- **RECOUVREMENT DES AMENDES**
- **INFORMATIQUE**
- **ACTION ECONOMIQUE ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES**
- **LUTTE CONTRE LA FRAUDE**
- **AUDIT, CONTRÔLE DE GESTION, CONTRÔLE INTERNE**
- **AUTRES : RH, SFDL,ECOFIP, SITUATIONS LOCALES**

6

IMPRIMERIE NATIONALE – D’après documents fournis